

摘要：

茉莉奶白正在面临一场来自奢侈品牌的商标诉讼压力。近日，苏州市中级人民法院就路易威登马利蒂（Loui...

茉莉奶白正在面临一场来自奢侈品牌的商标诉讼压力。

近日，苏州市中级人民法院就路易威登马利蒂（Louis Vuitton Malletier，简称“LV”）诉茉莉奶白商标侵权案作出一审判决。

法院认定，深圳市茉莉奶白餐饮管理有限公司及吴中经济开发区东侠饮品店侵害LV 7件四叶花卉图形注册商标专用权。

按照判决，茉莉奶白主体公司应在判决生效之日起10日内赔偿LV经济损失1000万元、维权合理开支30万元，合计1030万元。吴中经济开发区东侠饮品店则在10万元范围内承担连带赔偿责任。

LV主张的核心，是其四叶花卉图形注册商标被茉莉奶白在商业经营中使用。法院一审支持了LV的相关诉求，认定茉莉奶白方面侵害其注册商标专用权。

从视觉形态看，涉案图形整体呈四瓣对称结构，中心带有圆点或小花芯，四周延展出类似花瓣的弧形元素，排列方式与LV经典Monogram图案中的四叶花卉符号存在一定相似性。

对此，茉莉奶白方面并未接受一审结果。茉莉奶白创始人张伯丞回应媒体称，将上诉。这意味着，案件目前尚未最终落定，后续仍需等待二审进展。

不过，从目前公开信息和商标状态看，茉莉奶白在核心视觉符号上的权利化并不顺利。

在国家知识产权局商标检索中发现，茉莉奶白申请的相关四叶花卉图形商标目前处于“驳回复审”或“无效”状态。

如果二审维持一审认定，茉莉奶白或需对相关图形进行全面整改，范围可能涵盖线上Logo及门店招牌、包装、菜单、社交物料和终端陈列等，这或许将进一步影响其品牌资产积累，并波及开店节奏、门店形象及加盟商信心。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

扫码

免费领取



限免

写评论

请发表您的评论



表情



图片

发布评论

